



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA**

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1918

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO INCENTIVI SUI CAPITOLI DEL PERSONALE
DELLA QUOTA DELL'80% SPETTANTE AI DIPENDENTI PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI IN CAPO ALLA DITTA
MANPED-CIG 8844292CA2**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che sottendono l'adozione di questo atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. n. 78/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l'art. 45 "Incentivi";

il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. n 50/2016 (sostituito dal succitato art. 45 del D.lgs. n. 36/2023), approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20 /03/2019, applicato al presente procedimento;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Servizio Tecnico n.1266/2026 (ID Provv. 1453) con la quale si è provveduto all'accertamento del fondo incentivi (quota dipendenti e quota Arpas) come da regolamento sopra richiamato per le attività svolte dai dipendenti incaricati in merito al Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari (competenza 2025) - lotto 2 Convenzione SARDEGNA CAT - CIG **8844292 CA2**, aggiudicato alla Ditta Manped;

ATTESTATO, come risulta nella Determinazione n.1266/2026, che l'importo complessivo dovuto ai dipendenti ARPAS per la quota 80% del fondo incentivante e corrispondente alle attività svolte è pari ad € 3.170,44, secondo il resoconto delle attività accertate dal RUP Ignazia Sesuru ;

RITENUTO che l'impegno di spesa, diversamente dalla liquidazione, sia un adempimento non discrezionale che non incide sulla compatibilità della doppia funzione di RUP e Dirigente, che si verifica nel caso in questione dopo la cessazione dal servizio del precedente RUP;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO che è ora necessario provvedere ,in adempimento del regolamento di ripartizione dell'incentivo attualmente in vigore per tutti i procedimenti avviati in regime del regolamento sopra citato, alla fase dell'assunzione degli impegni di spesa della quota parte dell'incentivo dell'80% di **€ 3.170,44** sui capitoli **SC02.1021**(Fondo Incentivante al personale) **SC02.1060** (Contributi sociali) e **SC02.1176** (IRAP Fondo incentivante) per adempiere al pagamento delle prestazioni maturate dai dipendenti , ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 secondo la seguente declinazione:

- **€ 2.394,72** a valere sul Capitolo SC02.1021 - Fondo Incentivante al personale in favore di Dipendenti (codice SIBEAR 700001);
- **€ 572,17** a valere sul Capitolo SC02.1060 - Contributi sociali Fondo incentivante, in favore di Agenzia delle Entrate (codice SIBEAR 600007);
- **€ 203,55** a valere sul Capitolo SC02.1176 - IRAP Fondo incentivante, in favore di Agenzia delle Entrate (codice SIBEAR 600007);

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** la spesa pari alla quota parte dell'incentivo dell'80% di **3.170,44** riferita all'appalto del Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari (competenza 2025) - lotto 2 Convenzione SARDEGNA CAT-CIG **8844292CA2** - sui capitoli SC02.1021 (Fondo Incentivante al personale) SC02.1060 (Contributi sociali) e SC02.1176 (IRAP Fondo incentivante) per adempiere al pagamento delle prestazioni maturate dai dipendenti nel 2025 ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, così come riportati nelle scritture contabili;
2. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1021	00.01.01.00	07/09/2026	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	2.394,72	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.01.01.01.004	8844292CA2
SC02.1060	00.01.01.00	07/09/2026	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	572,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.01.02.01.001	8844292CA2
SC02.1176	00.01.01.00	07/09/2026	IMP.INCENT.SU CAP DEL PERSON.QTE 2025	203,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.02.01.01.001	8844292CA2

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1021	SC02.1060	SC02.1176	TOTALE
2026	2.394,72	572,17	203,55	3.170,44
TOTALE	2.394,72	572,17	203,55	3.170,44

Istruttore Pratica:

VALERIA ISOLA



Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
07/09/2026 13:43:40